

--- ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH --- Nghị định số 255/2026/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (GDLK) có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nghị định này thay thế Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và Nghị định số 20/2025/NĐ-CP. --- ĐIỀU 2. QUAN HỆ LIÊN KẾT VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU --- Gỡ bỏ định nghĩa 'Cơ sở dữ liệu của Cơ quan thuế' nhằm tăng tính minh bạch và khuyến khích doanh nghiệp sử dụng các nguồn dữ liệu độc lập, khách quan để so sánh giá. Định nghĩa rõ ràng hơn về 'Giao dịch liên kết' và 'Cơ sở dữ liệu thương mại' được công nhận để phục vụ mục đích so sánh giá độc lập. --- ĐIỀU 3. XÁC ĐỊNH QUAN HỆ LIÊN KẾT QUA KHOẢN VAY --- Làm rõ các căn cứ để xác

định hai doanh nghiệp có quan hệ liên kết. Khoản vay vốn từ ngân hàng thương mại độc lập sẽ không còn bị xem là có giao dịch liên kết nếu không thuộc trường hợp chỉ định điều hành hoặc chiếm tỷ lệ chi phối vốn. --- ĐIỀU 4. BÁO CÁO LỢI NHUẬN LIÊN QUỐC GIA (CbCR) --- Điều chỉnh ngưỡng doanh thu để nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbCR) phù hợp với chuẩn mực quốc tế BEPS của OECD. Ngưỡng doanh thu miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (áp dụng chức năng đơn giản hóa) giúp doanh nghiệp quy mô nhỏ giảm chi phí tuân thủ. Nghĩa vụ kê khai của người nộp thuế và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong việc chia sẻ thông tin dòng tiền liên quốc gia để chống chuyển giá. --- ĐIỀU 5.

TRẦN

CHI PHÍ LÃI VAY EBITDA 30% --- Nguyên tắc cốt lõi: Điều chỉnh giá giao dịch liên kết không được làm giảm nghĩa vụ thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam. Giới hạn chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN (trên EBITDA); Chi phí lãi vay ròng sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay được trừ không vượt quá 30% của tổng chỉ số EBITDA của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. Kê khai thuế phải dựa trên bản chất giao dịch thực tế thay vì hình thức pháp lý. Cung cấp hồ sơ trong 15 ngày làm việc khi thanh tra.